

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2531 บริษัท แพ นอินเตอร์เนชั่นแนล (มีตัน
แอนด์อัล ลอย) จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ตอนที่ 73 เหล็กกล้าและของที่ทำด้วย
สิ่งดังกล่าว

เหล็กแผ่นสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเหล็กแผ่นที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานถูกตัดออก
บริษัทผู้ขายขายเหล็กพืพาทอย่างป็นเศษเหล็ก โจทก์นำเหล็กดังกล่าวไปตัดซอย
เป็นแผ่นเล็ก ๆ และเผาให้ร้อนรีดเป็นเหล็กเส้นตามขนาดและมาตรฐานที่ตลาด
ต้องการและนำออกจำหน่ายทั้งหมดโดยมิได้นำไปขายเป็นเหล็กแผ่น เหล็กพืพาทจึง
จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 73.03 มิใช่ประเภทพิกัดที่73.13.

เหล็กแผ่นสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเหล็กแผ่นที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานถูกตัดออก
บริษัทผู้ขายขายเหล็กพืพาทอย่างป็นเศษเหล็ก โจทก์นำเหล็กดังกล่าวไปตัดซอย
เป็นแผ่นเล็ก ๆ และเผาให้ร้อนรีดเป็นเหล็กเส้นตามขนาดและมาตรฐานที่ตลาด
ต้องการและนำออกจำหน่ายทั้งหมดโดยมิได้นำไปขายเป็นเหล็กแผ่น เหล็กพืพาทจึง
จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 73.03 มิใช่ประเภทพิกัดที่73.13.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ